



PUTUSAN

Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara para Anak:

- I. Nama : **IMAM ARIEF MAULANA alias BRONJONG bin TOMI BUSTOMI;**
- Tempat Lahir : Garut;
- Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/10 September 2007;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Perum Grand Cikarang City Blok F-9/7, RT 016 RW 011, Kelurahan/Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **RIYAN RUSDIANA alias IYANG bin RUSDI;**
- Tempat Lahir : Bekasi;
- Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/6 Maret 2008;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kampung Sempu, RT 005 RW 004, Desa Pasir gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja/Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **DEWA PUTRA KELANA alias DEWA bin SUSWANTORO;**
- Tempat Lahir : Pemalang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/3 Februari 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, RT 001 RW 001, Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
IV. Nama : **RISCKI SULAEMAN alias IKI bin THEJAR OCTARIDWAN;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/6 Januari 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Walahir, RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 13 Juni 2025;

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 3 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. IMAM ARIEF MAULANA alias BRONJONG bin TOMI BUSTOMI, Anak II. RIYAN RUSDIANA alias IYANG bin RUSDI, Anak III. DEWA PUTRA KELANA alias DEWA bin SUSWANTORO dan Anak IV. RISCKI SULAEMAN alias IKI bin THEJAR OCTARIDWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”, yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak I. IMAM ARIEF MAULANA alias BRONJONG bin TOMI BUSTOMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dan pidana penjara kepada Anak II. RIYAN RUSDIANA alias IYANG bin RUSDI, Anak III. DEWA PUTRA KELANA alias DEWA bin SUSWANTORO dan Anak IV. RISCKI SULAEMAN alias IKI bin THEJAR OCTARIDWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman video CCTV kejadian tawuran;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “Brother Casual”;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna karat bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan “EGTN SOMNIUM”;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tongkat pencabut nyawa;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan “SATOE BEKASI”;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit berwarna merah bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 10 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. IMAM ARIEF MAULANA alias BRONJONG bin TOMI BUSTOMI, Anak II. RIYAN RUSDIANA alias IYANG bin RUSDI, Anak III. DEWA PUTRA KELANA alias DEWA bin SUSWANTORO dan Anak IV. RISCKI SULAEMAN alias IKI bin THEJAR OCTARIDWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. IMAM ARIEF MAULANA alias BRONJONG bin TOMI BUSTOMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kepada Anak II. RIYAN RUSDIANA alias IYANG bin RUSDI dan Anak III. DEWA PUTRA KELANA alias DEWA bin SUSWANTORO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan kepada Anak IV. RISCKI SULAEMAN alias IKI bin THEJAR OCTARIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman video CCTV kejadian tawuran;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Brother Casual";
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna karat bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan "EGTN SOMNIUM";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tongkat pencabut nyawa;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan "SATOE BEKASI";
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit berwarna merah bergagang kayu;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 1 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr tanggal 10 Juli 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/Kasasi/2025/PN Ckr *juncto* Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG *juncto* Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pada tanggal 22 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan kepada Korban Adi bin Elam terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 02.00 WIB di Kampung Citarik, RT 001 RW 001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa barat;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula dari tanggal 11 Juni 2025 antara admin media sosial dari kelompok CKL dan WARTI sepakat akan melakukan aksi tawuran di Jalan Raya Kampung Citarik, RT 001 RW 001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa barat, dan dari kesepakatan tersebut kemudian diberitahukan kepada anggota kelompok CKL dan WARTI yang lain;
 - Bahwa akhirnya pada tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 02.00 WIB para Anak bersama dengan kelompok WARTI sampai di lokasi tawuran dengan membawa senjata tajam untuk melakukan aksi tawuran;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di satu sisi pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 sekira pukul 20.00 WIB, korban Adi bin Elam berkunjung ke rumah Syarif Hidayatullah dan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 dini hari saat hendak beristirahat Syarif Hidayatullah dan korban mendengar adanya keributan yang tidak jauh dari tempat tinggal Syarif Hidayatullah;
- Bahwa kemudian Syarif Hidayatullah bersama korban keluar rumah dan menghampiri sumber suara tersebut, dimana saat itu ada 2 (dua) kelompok anak muda yaitu kelompok CKL dan WARTI yang sedang melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam, melihat kejadian tersebut korban mencoba membubarkan kelompok anak muda yang sedang melakukan aksi tawuran tersebut dengan membawa sebuah besi baja ringan yang diambil tidak jauh dari lokasi dengan maksud tujuan menakut-nakuti kelompok anak muda yang sedang melakukan aksi tawuran dan dilengkapi dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat korban sedang meleraikan aksi tawuran tersebut, korban dikejar oleh para Anak beserta anggota kelompok WARTI hingga membuat korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh tersebut anggota kelompok WARTI membacok korban dengan menggunakan berbagai macam jenis senjata tajam dan setelahnya pergi meninggalkan korban begitu saja;
- Bahwa yang melakukan pembacokan kepada korban terdapat banyak orang dari kelompok WARTI dan salah satunya adalah Anak I membacok korban dengan menggunakan celurit, sedangkan Anak II, Anak III, dan Anak IV ikut mengejar menggunakan senjata tajam hingga korban terjatuh, adapun Anak IV juga mengarahkan senjata jenis tongkat pencabut nyawa ke tubuh korban namun mengenai senjata tajam yang lain yang saat itu sedang membacok korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban Adi bin Elam mengalami luka-luka hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* Nomor R/003/SK/B/2025/INF tertanggal 18 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ASR M PRALEODA, Sp.FM dan dr..ARFIANI IKA K, Sp.FM
selaku dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I
Pusdokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan para Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 10169 K/Pid.Sus/2025